أى الآلات والادوات حتى الثياب (بعد رجوعه يرده على الورثة أو الوصى الا ان يتبرع الورثة أو أوصى له بها الميت فيكون له) وفى المحيط وعند بعضهم لا يجوز الوصية والاصح انها تجوز وفى الذخيرة ذكر فى الاصل اذا كان الميت قال فما يبقى من النفقة فهو للمأمور ان هذا على وجهين ان لم يعين الميت رجلا يحج عنه كانت الوصية بالباقى باطلة والحيلة فى ذلك أن يقول الموصى للوصى أعط ما بقى من النفقة من شئت وان عين الموصى رجلا ليحج عنه كانت الوصية جائزة (ولو شرط المأمور أن يكون الفاضل له فالشرط باطل ويجب الرد)اى الى الورثة كذا فى خزانة الاكمل (وينبغى للآمر ان يفوض الامر الى المأمور فيقول حج عنى) أى بهذا (كيف شئت مفردا أو قارنا أو متمتعا) فيه ان هذا القيد سهو ظاهر اذ التفويض المذكور فى كلام المشايخ مقيد بالافراد والقران لا غير ففى الكبير قال الشيخ الامام أبو بكر محمد بن الفضل اذا أمر غيره أن يحج عنه ينبغى أن يفوض الامر الى المأمور فيقول حج عنى بهذا كيف شئت ان شئت حجة وان شئت قارن والباقى من المال وصية له لكى لا يضيق الامر على الحاج ولا يجب عليه الرد الى الورثة انتهى كلامه وقد سبق ايضا ان من شرط الحج عن الغير أن يكون ميقاتيا آفاقيا وتقرر ان بالعمرة ينتهى سفره اليها ويكون حجه مكيا وأما فى قاضيخان من التخيير بحجة أو عمرة وحجة أو بالقران فلا دلالة على جواز التمتع اذ الواو لا تفيد الترتيب فيحمل على حج وعمرة بأن يحج أولا عنه ثم يأتى بعمرة له أيضا فتدبر فانه موضع خطر ثم قوله (و وكلتك) ذكره قاضيخان وتبعه ابن الهمام حيث قالا اذا أراد أن يكون ما فضل للمأمور من الثياب والنفقة يقول له وكلتك (ان تهب الفضل من نفسك أو تقبضه لنفسك فيهبه من نفسه فان كان على موت) أى فى صدده (قال والباقى لك وصية) انتهى كلامهما وهذا كله ان كان الآمر عين رجلا (وان لم يعين الآمر رجلا يقول) أى بقصد الحيلة (للوصى أعط ما بقى من النفقة من شئت) أى فحينئذ له أن يعطيه الوصى من شاء ممن عينه لان يحج عنه (وان أطلق) أى الموصى (فقال وما يبقى من النفقة فهو للمأمور)اى مأمور الوصى من غير تعيين الموصى له (فالوصية باطلة) أى كما قدمناه (فان عين رجلا صح) لما سبق وقال الفقيه أبو الليث ولو جعل الميت الباقى صلة له بعد رجوعه فلا بأس بذلك وهو كما أوصى

﴿ فصل ولو صى الميت أو وارثه ان يسترد المال من المأمور ﴾ الظاهر ان المراد مأمور الوصى أو الوارث لا مأمور الموصى لكن قال فى الكبير رجل له الف لا مال له غيره فدفعها الى رجل ليحج عنه ثم مات فللورثة استردادها وان مات بعدما احرم المدفوع اليه ويضمن ما أنفق منه بعد موته انتهى ولا يخفى أنه ينبغى ان يحمل على ما اذا استحق استردادها بظهور خيانة أو حصول تهمة وارتكاب جناية والله اعلم (ما لم يحرم) ففى خزانة الاكمل ولو استرد الآمر ماله بعدما احرم له المجهز ليس له ذلك والمحرم يمضى فى احرامه وبعد فراغه من الحج ليس له استرداده حتى يرجع الى اهله وان احرم حين اراد الاخذ فله ان يأخذه ويكون احرامه تطوعا عن الميت وان استرد فنفقته الى بلده من مال الميت انتهى وهو باطلاقه غير ظاهر بل التفصيل هو المعتبر كما ذكره المصنف بقوله (ثم ان رده لخيانة) اى ظهرت (منه) وفى نسخة لجناية بالجيم وهى تشملها وغيرها من انواع المعصية ولذا قال بعضهم ولا لتهمة (فنفقة الرجوع فى ماله)اى فى مال نفسه (وان رده بلا خيانة ففى مال الوصى) بفتح الواو لتقصيره وسوء

الخيف ويرميها بسبع حصيات بيده اليمنى بسبع رميات لا برمية واحدة سبع حصيات ويرمى بما كان من جنس الارض كالحجر والمدر والطين وكسرة آجر وخزف ولا يجوز بالخشب والذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر والنحاس والعنبر واللؤلؤ ويرميها بنفسه الا أن يكون مريضا فيجوز له أن يأذن لآخر يرمى عنه (ويقول) عند رمى كل حصات بسم الله والله اكبر